

עין משפט‏
נר מצוה

פא א מיי פיל מהל' מיט'ה' ו ופיד מהל' שמעון הלכה יצ עוש'ע' יד פי' שלם סעף קט':
פב ב מיי פיל מהל' מיט' הלכה ב עוש'ע' שם סעף קט':
פג ג מיי שם הלכה ג:
פד ד מיי פיד מהל' שמעון הלכה טו:
ה ה [מיי] פיל מהלכות מעשר הלכה ג:]

פירוש חזקוני

רבינו חננאל

חנו רבנן אילן שחנטו פירותיו קודם ט"ו בשבט מתעשרים לשנה שעברה, ושחנטו אחר ט"ו בשבט מתעשרים לשנה (שעברה) הבאה. א"ר נחמיה במה דברים אמורים באילן העושה כעין שתי בריכות בשנה. פירוש שתי בריכות, דיופרין אילן שטעונין [נ"א: שטעון] שתי פירות בשנה, כגון תאנה שעושה פירות בקיץ ובחורף. אבל אילן העושה בריכה אחת, כגון הדקל(ה) ודוחין והחרובין אע"פ שחנטו פירותיהן קודם ט"ו בשבט מתעשרין לשנה הבאה. וקיימא לן כרב המנונא, דר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש קיימי (א"ר יוחנן) כוותיה. (א) אמר ר' יוחנן נהגו העם בהרובין כר' נחמיה. אע"ג דחנטו קודם ט"ו בשבט מתעשרין לשנה הבאה. ואיתביה ר' שמעון בן לקיש לר' יוחנן, הא דתנן בשביעית תחילת פרק חמישי, בנות שוח שביעית שלהן שנייה ושבושות לשלש שנים, על שם שעשו בשביעית ירו שביעית. כלומר, הנה בנות שוח שחנטו קודם ט"ו בשבט, והונטין עוד אחר ט"ו בשבט בכל (השנה) שנה ושנה, ומה שחנטו בשנה השמיטה אחר ט"ו בשבט, נהגינן בהן דין שביעית בשנה השנייה של שבוע, שפתאווין בנות שוח הללו באילן ג' שנים.

אבל מה שחנטו קודם ט"ו בשבט בשביעית, מן הששית הן חשובין, ומותרין בשנה הראשונה של שבוע. הנה בנות שוח אינם כגון שתי בריכות בשנה, לפי שאין עושין אלא בריכה אחת בכל שנה ושנה. הנה מה שחנטו קודם ט"ו בשבט שחנטו קודם ט"ו בשבט חשובין משנה ששית, ושחנטו אחר ט"ו בשבט חשובין משנה השביעית, ומתבשרין בשנה השניה של שבוע שהיא שנה שלישית לחנטתן. והיאך א"ר יוחנן כי החרובין מפני שעושין בריכה אחת בשנה, בין מה שחנטו קודם ט"ו בין אחר כך מתעשרין לשנה הבאה. אשתוק כול'. וירושלמי: אמר ר' אבא בר כהנא ותמיהא אדן מותבי ר' שמעון בן לקיש ומקבל ר' יוחנן מיניה, ושתיק ליה, ויתבינה אנא אמינא חרובין ואת אמרת בנות שוח, אנא אמינא מנהג ואת אמרת הלכה, אנא אמינא ר' נחמיה ואת אמרת רבנן. פירוש בנות שוח הללו תאנים לבנות הן כדאמרין בענין דברים האסורים למכור לנכרים, בנות שוח בפטטורותיהן, ואומר' כבמרא אמר רבה בר רב תנא תאני פירשנום במס' ע"ו. וכן דרך בנות שוח הללו שחונטין בשנה הראשונה הן פגין ובשנייה בחול ובכל שנה הן חונטין וכן סידורן, מה שחונטין בשנה הראשונה

ורבותיננו נמנו באושא.
אית דגרסי' אתרוג אחר חנטה בין למעשר בין לשביעית דסברי לה השתא כר"א דלעיל (דף יד:):
ולא נראה דזהדיא מוכח צפ' לולב הגזול (סוכה דף מ.) דגרסינן אחר לקיטה וג' מחלוקת דצדנ':
שתי בריכות ס"ד.

**דלל שייך לשון בריכה ו' צאלו אלל ציונים כדפי' צקונטרס כדתנן צפרק המוכר את הספינה (ב"צ דף פ.) הלוקח פירות שזבן מפרית בריכה ראשונה ואין לפרש דפרין משום דאין אילן טוען שתי פעמים בשנה דהא אשכחן דיופירא צריש עושין פסין (פירושין דף יח.) ומיהו י"ל משום דקשיא ליה דכיון דלל שכיח אין לנו לחלק מדרבנן:
כגון הרקלים והויתום.
חננים נקט יתים דמודה צהו ת"ק דתצואה ויתים אחר שליש ולא אחר חנטה:
נהגו העם בהרובין כרבי נחמיה.
לאו דוקא נקט מרובים דהוא הדין דקלים ויתים וכל אילנות (העשויות בריכה אחת בשנה מדפרין ליה ריש לקיש מצוות שוח וא"ת והא צנות שוח מפרש צפרק כינל מצרכין (צרכות דף מ:)) תאני חורמא וצריש כלל גדול (שבת דף סח. ושם) אמרינן לקיטמו לאחד למעוטי תאני ואע"פ שיש לחלק בין סתם תאנים לתאני חורמא הא צפ"ק דפאה (מ"ה) חשיב אילנות שלקיעטן כאחד ולא חשיב צנות שוח ושמא מנא ושייר:
בנות שוח.
צפרק כינל מצרכין (צרכות דף מ:)) אמר רצה צר צר חנה תאני חורמא ופרי גרוע הוא דממשמע צריש מסכת דמאי דלל נחשדו עליהם עמי הארץ דתנן הקלין צדממאי השמיחן הרימיין והעחדרין וצנות שוח וכן משמע צפ"ק דע"י (דף יד. ושם) דלמרנין גצי צביעית הוסיפו עליהן מוכססין וצנות שוח אצל מעיקרא לא נהגו צהם צביעית שלא היה חשוב צעיניהם וקשיא דצפ"ק דשצועות (דף יב: ושם) קיין למוצח צבנות (שצע) לאדם כל**

שאוכלין אותו צקינוס סעודה והיינו צנות שוח דלמרנין צצראשית רצה גצי עץ שאלל אדם הראשון דקרו ליה צנות שוח לפי שגרמנו שוחה לאדם ואיכא דקרו ליה צנות שצע לפי שגרמנו שצעת ימי אצילות וצפרק ארצעה נדרים (נדרים מ.) גצי נודר מן הכלכלה והיו צהן צנות (שצע) ואמר אלו הייתי יודע שצנות (א) (שצע) תתוכה משמע נמי דפרי טוב הוא ולרצי יוחנן דפטר צירושלמי צריש דמאי אפילו צודאי ודמאי דמנמיטין לאו דוקא לפי שרוב מינין (א) אינם צאין אלל מן ההפקר הוה מצינו למימר דפרי

הוא הגדל ציערים שהוא מקום הפקר ופטור מן המעשר אע"פ שהוא טוב כעין אגוחים קטנים שלנו וכגון ערמונים והא דלל נהגו ציה צביעית מעיקרא לאו משום גריעותא הוא אלל משום דעושות לשלם שנים כדלמרנין הכא והווי סברי דלל אזלינן צהו צתר חנטה (א) אלל צתר לקיטה כיוון דעיקרן אינם נגמרין צשנה שחונטים צה אלל לריש לקיש דירושלמי דמחייב צודאי ופטרי צביעית:
ואם אמרם לי איסורא.
דאסור למיזל צהו צתר לקיטה אלא נמי מודיעא דאסור אלל נהגו כך:
צצקין להו.
בתמיה:
אם קינלה.
והאי דלישתתיק משום דלל ידע להשיצ אם לא קינלה והאי דלישתתיק משום דלל איכפת ליה דלל דמי מעשר פירות האילן דרצנן לאחמורי ציה כצביעית דאורייתא:
מתני'

חיווראת. והן בנות שוח ובנות שבע ובלוקסין כולן מיני תאנים. וכבר נהגו צהו בנות שוח הללו שחונטין בשנה הראשונה הן פגין ובשנייה בחול ובכל שנה הן חונטין וכן סידורן, מה שחונטין בשנה הראשונה

טו: ארבעה ראשי שנים פרק ראשון ראש השנה

חסורי מיחסרה והכי קטני א"ר יוסי אצטולמוס העיד משום חמשה זקנים אתרוג אחר לקיטה למעשר אחר חנטה לצביעים ורבותינו נמנו באושא וגמרו אתרוג אחר לקיטה בין למעשר בין לשביעים.
והכי פירושה אתרוג אחר לקיטה למעשר לענין חדש וישן ולענין שניה נכנסת לשלישית או שלישית לרביעית

ואחר חנטה לשביעית בין להפקר בין לציעור כשאר אילנות וצת צביעית הנכנסת לשמינית הפקרה הוא פטורה(א) מן המעשר דאילו לענין מעשר כשאר שני צצוע אולל ציה רצנן צתר לקיטה לגצי חדש וישן ומעשר שני ומעשר עמי משום דדרכו ליגדל על כל מיס כירק והכי מפרש צשמעתא קמיימא דקדושין (דף ג.) אצל לשאר דצרייו שוה לאילן צתר חנטה. ורצה ורצ המנונא סצירא להו כאצטולמוס דלמר צתר חנטה לשביעית הלכך צת צביעית שנכנסת לשמינית חייבת צציעור וצת ששית הנכנסת לשביעית פטורה מן הציעור דאולל צתר חנטה ומיפלג פליגי רצה ורצ המנונא צמילתיה דלאצטולמוס צהא רצ המנונא סצר כיון דפטורה מן הציעור חייצת צמעשר דלאו הפקרא דמלכל היא ורצה סצר סוף סוף יד הכל מן המעשר:
לעולם ששים.
חייצת צמעשר ופטורה מן הציעור:
אפילו כוים.
אפילו לא גדלה צששית אלל מעט ורובה גדלה צצביעית עד שנעשית כצר חייצת משום טצל צצתר חנטה אזלינן:
שתי צריכות ס"ד.
אין לשון זה נופל אלל צעופות כדתנן (ב"צ דף פ.) הלוקח פירות שזבן מפרית הצריכה ראשונה:
ענין שתי צריכות.
שאלן פירותיו נגמרין כלחת כגון תאנים כדלמרנן (לעיל דף יג.):
גצי קטניות מתוך שעשויין פרכין:
אצל אילן. שפירותיו נלקטין כאחד צתר לקיטה אזלינן צהו:
צנות שוח.
מפרש צמסכת ע"י (דף יז.) תאני חיוורמא:
צביעים שלהן שנים.
צביעית שלהן נוהגת צשנה שניה

של שמיטה כדמפרש טעמא:
מפני שעושות לשלם שנים.
פירות החונטים צה צצביעית אין נגמרין עד שנה שניה של שמיטה ואין צתר חנטה אזלינן ונהגא צהו צביעית:
ואם אמרם לי איסורא.
דאסור למיזל צהו צתר לקיטה אלא נמי מודיעא דאסור אלל נהגו כך:
צצקין להו.
בתמיה:
אם קינלה.
והאי דלישתתיק משום דלל ידע להשיצ אם לא קינלה והאי דלישתתיק משום דלל איכפת ליה דלל דמי מעשר פירות האילן דרצנן לאחמורי ציה כצביעית דאורייתא:
מתני'

ציה צצביעית אילן נגמרין מן המעשר אע"פ שהוא טוב כעין אגוחים קטנים שלנו וכגון ערמונים והא דלל נהגו ציה צביעית מעיקרא לאו משום גריעותא הוא אלל משום דעושות לשלם שנים כדלמרנין הכא והווי סברי דלל אזלינן צהו צתר חנטה (א) אלל צתר לקיטה כיוון דעיקרן אינם נגמרין צשנה שחונטים צה אלל לריש לקיש דירושלמי דמחייב צודאי ופטרי צביעית:
ואם אמרם לי איסורא.
דאסור למיזל צהו צתר לקיטה אלא נמי מודיעא דאסור אלל נהגו כך:
צצקין להו.
בתמיה:
אם קינלה.
והאי דלישתתיק משום דלל ידע להשיצ אם לא קינלה והאי דלישתתיק משום דלל איכפת ליה דלל דמי מעשר פירות האילן דרצנן לאחמורי ציה כצביעית דאורייתא:
מתני'

ומן השיתין עד התאנים ג' יום. ליקט תאנה ואינו יודע מתי חנטה, א"ר יונה מונה ק' יום לפסח, אם חל בתוכן ט"ו בשבט הוא יודע מתי חנטה. אמרו לו (והיא) והא עמי בטבריא ועושות לשנה אחת, אמר להן והרי עמכם בציפורי ועושות לשלש (3 שנים. פי' מעשר חרובין דרבנן.

מסורת הש"ס

(א) צביעית פ"ה מ"א, (ב) צ"ל להו, (ג) צ"ל מ"א:
הפקרה הוא ופטורה, (ד) צ"ל צאלן, (ה) אולל צ"ל העושות, (ו) [נצבועות אי' שוח וכו"א שם בחומ' ד"ה ככני' שוח וכו"א] (ז) [נצל שוח ד"ה צנת] (ח) לפניו הגירסא מוסקסין למד וכן הוא גירסת רש"י שם, (י) [נצש"י שם מין], (כ) [נצת מו. שםאחר דוכמי טועא].

פירוש חזקוני

הגהות הב"ח

(א) גמ' ורבותינו נמנו באושא וגמרו אחר לקיטתו:
(ב) תרוב' ד"ה צנת שוח כי צננות בשבע צמזכה לא הייתי נודר מממע ממי דפירי:
(ג) בא"ד לפי שרוב מינין הללו אינם צאין:
(ד) בא"ד הן דשנעות ודנדירים הן הטובין שגרמנו:

פירוש חזקוני

רבינו חננאל (המשך)

של שבוע נגמרין בשלישית. ומה שחנטו בשניה נגמרין ברביעית. ומה שחנטו בשלישית נגמרין בחמישית. ונהגינן בהן מעשר עני, דקיל אילן. צתר חנטה, ואילו שנגמרו בחמישית, בשלישית חנטו, לפיכך הן פירות שלישיית. ושחנטו ברביעית נגמרין בששית. ושחנטו בחמישית שנגמרין בשנה של שמיטה מתירין הן, כי פירות חמישית הן. ושחנטו בששית נגמרו בשמינית ונהגינן בהן מעשר עני. ושחנטו בשנת השמיטה בשביעית, נגמרין בשנה התשיעית שהיא שניה של שבוע הנכנסת. ונהגינן בהן דין שביעית ומתבשרין, וכן דרך סידורן לעולם. כל הפירות של בנות שוח שחונטין בשביעית נהגינן בהן דין שביעית בשנה השניה של שבוע והיא שנת גמירת הפרו הנהגת שביעית עצמה. נמצאו בכל שנה ג' מיני פירות בוה האילן, מקצתן צמל, והן שחנטו מקצתן לכן בשנים. ומקצתן בחול, והן שחנטו ומקצתן. ומקצתן פגין והן ביו השנה. וכענין שפירשנו הן מפורשין בתלמוד ארץ ישראל כבמראה דהא מנתנא, מהו בנות שוח פיטריאה. פי' פיטריאה בלשון יון. ואמרו מין תאנים כאשר אמרו, מה בכל שנה הן עושות. אלא עד ג' שנים. כיצד יודע, איך יודעות פירות של כל שנה ושנה. ר' יונה אומר קושרין [נ"א: קושרין] בחוט, פי' אלו בחוט ואלו בחוט ארום ואלו בחוט שחור. חגי שמו' [נואל] תוחב בהן קסמין, גם זה כענין הראשון כול'. וכן רבן שמעון בן גמליאל אומר מהוצאת העלין עד חנטת הפגין ג' יום, ומן הפגין עד השיתין הנובלות ג' יום.

בית חנניה ורבי יונה מונה ק' יום

עמי בטבריא ועושות מעשר חרובין דרבנן.

^[1] מלות 'קויל' כריה' דר"י ורשב"ל קיימינן כוותיה' שייכים למנהג צראש העמוד וכן צ"ל א"ר יוחנן נהגו. (3) דירושלמי שם פ"ה צביעית סוף הלכה א' וכן מוסקססא שם רפ"ד אימא והן עושות למי שנים